

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-⊗⊗♠⊗△-004

제 목 부정당업자 대상 하자보수보증금 납부 관리 미흡

관계부서 ⊗⊗♠⊗△, ☒♣★◇★, @●■☒●

조치부서 ⊗⊗♠⊗△, ☒♣★◇★, @●■☒●

내 용

1. 업무개요

회사는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 제1항과 제3항에 따라 부정당업자와 수의계약을 체결하여서는 아니 된다. 또한, 사업소 계약담당자는 계약체결 전 조달청 나라장터 및 한전전자조달시스템을 통해 계약상대자가 부정당업자 제재 이력이 있는지 확인하고 계약 업무를 처리하고 있다.

2. 판단기준

「계약관리규정」 제58조(구매계약의 하자보증) 제2항과 「계약업무처리기준 (기준3. 물품구매(제조) 계약일반조건)」 제24조2(부정당업자 등의 하자보수보증금)에 따라 계약상대자가 부정당업자 제재를 받아 전자조달시스템에 그 사실이 등록·확인된 자로서 제재기간 종료일이 계약체결일로부터 2년 이내인 경우에는 부정당업자 제재기간 종료일이 계약체결일로부터 2년 이내에 포함된 전체 부정당업자 제재 건의 총 제재기간에 따라 정해진 비율³⁾을 적용하여 하자보수보증금을 납부하게 하여야 한다.

3) 1년 미만인 경우 납품금액 또는 계약금액의 100분의 6, 1년 이상인 경우 100분의 8, 당사로부터 입찰담합으로 입찰참가자격 제한을 받은 사실이 있는 경우 100분의 10

또한, 「계약관리규정」 제58조 제3항에 따라, 물품구매계약의 하자보수 보증금은 해당 물품의 대가지급전까지 납부하게 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ⊗⊗♠⊗△ 계약담당자는 부정당업자로 제재받은 이력이 있는 계약상대자(□●●●●◁▶▲△◇※, ☆●◆(주))와 체결한 7건의 물품구매계약에 대해 하자보수보증금을 현금 또는 보증서 등으로 납부하게 하지 아니하였다.

[표] 부정당업자 하자보수보증금 납부 명세

연번	계약번호	계약체결일	계약상대자	구매계약명	부정당업자 제재 종료일	총 제재 기간	하자보수 보증금율	하자보수보증금 납부 여부
1	***	***	□●●●●◁▶▲△◇※	연마석(3M) 외 19종	***	153일	6%	미납부
2	***	***	□●●●●◁▶▲△◇※	PLYWOOD 보통합판	***	153일	6%	미납부
3	***	***	□●●●●◁▶▲△◇※	세정제	***	153일	6%	미납부
4	***	***	□●●●●◁▶▲△◇※	받침목 외 5종	***	153일	6%	미납부
5	***	***	□●●●●◁▶▲△◇※	안전통로용 타포린2	***	153일	6%	미납부
6	***	***	□●●●●◁▶▲△◇※	각목 외 2종	***	153일	6%	미납부
7	***	***	☆●◆(주)	Coch Tower PLC 프로그램 복구	***	120일	6%	미납부

자료) SAP MM시스템, 한전전자조달시스템 부정당업자 제재 자료 재구성

관계부서 의견 ⊗⊗♠⊗△는 부정당업자 제재 이력이 있는 계약상대자와 계약체결을 하면서 하자보수보증금을 납부하도록 하지 아니한 사실을 인정하였으며, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

☞♣★◇★는 ⊗⊗♠⊗△ 뿐만 아니라 다른 사업소에서도 부정당업자와 수의계약 체결한 사실을 확인하고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① ⊗⊗♠⊗△장은 부정당업자 관련 계약 업무 처리를 부적정하게 한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)
- ③ ☒♣★◇★장은 최근 종합감사에서 확인되는 부정당업자와 수의계약을 체결하는 등 부정당업자 관련 계약업무 미흡사항에 대해 전 사업소 계약담당자 대상 교육시행(행정지시, 계약담당자 대면교육 과정 반영 등의 방법)하시고, 감사 결과 확인된 부정당업자 관련 계약 업무에 대한 위험을 통보하오니 위험식별, 통제활동 개선 등 내부통제 이행에 활용하시기 바랍니다. (시정)
- ④ @●■☒◎장은 감사 결과 확인된 부정당업자 관련 계약 업무에 대한 위험을 통보하오니 내부통제 실무협의회 개최 등을 통해 내부통제 체계를 강화(위험식별, 위험평가, 통제활동 신설·보완 등)하시기 바랍니다. (통보)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
⊗⊗♠⊗△ (現 ▽◆♥◆⊖)	대리	DFY	계약담당	2021.12.23 ~ 2021.12.30	부정당업자 관련 계약 업무 부적정 No.005 해당	주의